

1500124-79.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Felix. Tem várias passagens por roubo e tráfico de drogas, mas em todas se diz inocente. Ricardo gerou tudo isso, mentindo para o depoente. Ricardo disse que haveria uns fios de cobre para retirar e fazer o frete. Chegando ao local, Ricardo já estava lá e Marcos, a vítima, já estava fora do carro. Acompanhou-os até o galpão, sendo que não havia fio algum no jeito. Disse que não iria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Itu-SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500124-79.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500124-79.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2048893/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23136160 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 571/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2048893 - 01º D.P. ITU, 571/22/610 - 01º D.P. ITU, 2048893/2022 - 01º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE MARCIO FELIX e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

JOSÉ MARCIO FELIX, JULIANO FELIX DA SILVA e RICARDO CHARLES DE ALMEIDA MORAIS, todos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, do Código Penal, pois segundo dos autos consta, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta de 22h30, na Estrada Pau d' alho, nº 999, Doninha, neste município e Comarca de Itu/SP, agindo em concurso e

previamente ajustados com ao menos outros dois indivíduos desconhecidos, mediante grave ameaça consistente em dizer que estavam armados, subtraíram, para proveito comum, coisas móveis alheias consistentes em um veículo GM/CLASSIC LIFE, ano 2004, placas DKR6B69, pertencente a Marcos Dias Galvão, bem como 30 (trinta) metros de fio de cobre, pertencentes à empresa vítima CIS – Companhia Ituana de Saneamento. A denúncia foi recebida em 09/03/2022 (fls. 158/160), sendo os réus pessoalmente citados, José Márcio às fls. 199, Juliano às fls. 201 e Ricardo às fls. 197.

A resposta à acusação do réu José Márcio foi apresentada às fls. 202/204, do réu Juliano está acostada às fls. 186/188 e de Ricardo está às fls. 213/219.

Por ocasião do início da instrução probatória foram ouvidas vítima, testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução probatória, foram abertos os debates. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, enquanto as defesas requereram absolvição ou observações em relação à pena, além da liberação do veículo GOLF. Era o relatório. Decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva decorre dos autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 05), auto de avaliação (fls. 195) e pela prova oral produzida, mormente pela confissão, por parte de dois dos réus, da subtração dos fios de cobre, pelo que restam afastadas as alegações defensivas de falta de materialidade por ausência de apreensão do objeto roubado.

A autoria também é certa, pelo auto de prisão em flagrante e pela prova oral, mormente confissão.

A testemunha Rodrigo Antonio, policial militar, indagado na fase inquisitiva acerca dos fatos afirmou que: “Durante os trabalhos de hoje foi irradiado via COPOM informação de roubo na base da CIS, ocasião em que os autores teriam rendido um vigia e roubado seu veículo e fios de cobre da empresa, tratando-se de um corsa, placas DKR6B69. Procederam, então, patrulhamento pelas imediações, em área rural, momento em que foi irradiada pelo COPOM nova informação, de que o veículo produto do roubo havia passado pelo ponto de monitoramento no Bairro Cidade Nova. Deslocaram para o referido endereço, quando se depararam com o veículo produto de roubo, na rua Serra Negra, procedendo sua abordagem em frente ao número 31. Ao abordarem os ocupantes do veículo, constataram que o indiciado RICARDO estava na direção do veículo e JOSÉ MÁRCIO no banco de passageiro. Indagados, não sabiam explicar a origem do veículo, tampouco o destino que tomavam. Ocorre que durante a abordagem, sobreveio notícia de que o sistema de monitoramento teria apontado que o veículo furtado teria sido escoltado por outro carro, qual seja, o automóvel GOLF, de placas DUR6771, cuja propriedade o sistema apontava como sendo do ora indiciado JULIANO FELIX DA SILVA. Nesse momento, RICARDO informou que JULIANO havia participado do crime e era primo de JOSÉ MÁRCIO. Seguiram, então, para a residência de JULIANO, situada na rua João Garcia Andrade, nº 90, Jd. Europa, Itu/SP. No local, verificaram que o veículo GOLF estava na garagem, de modo que solicitaram a presença do morador. O indiciado JULIANO atendeu a equipe e ao ser cientificado do motivo da presença dos Policiais, confirmou que havia participado do crime. Diante dos fatos, deu voz de prisão aos indiciados, sendo feito uso de algemas para evitar fuga, com exceção de JULIANO que não foi algemado. Em seguida, procederam a condução do indiciado a esta Unidade Policial, sendo que outra equipe fez contato com a vítima.”

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Rafael Alarcao, policial militar, que perante a Autoridade Policial, por ocasião do auto de prisão em flagrante, disse que: “Durante os trabalhos foi irradiado via COPOM informação de roubo na base da CIS, de modo que os autores teriam rendido um vigia e roubado fios de cobre da empresa e o veículo do vigia, qual seja um corsa, placas DKR6B69. Inicialmente, efetuaram patrulhamento pelas imediações em área rural, porém foi irradiada p nova informação, no sentido de que o veículo roubado havia passado pelo ponto de monitoramento no Bairro Cidade Nova. Deslocaram para o referido endereço, onde se depararam com o veículo produto de roubo, na rua Serra Negra. Efetuaram a abordagem do veículo e de seus ocupantes, constatando que o indiciado RICARDO estava na direção do veículo e JOSÉ MÁRCIO no banco de passageiro. Indagados, não sabiam

explicar a origem do veículo, tampouco o destino que tomavam. Enquanto concluíam a abordagem, sobreveio informação de que o sistema de monitoramento teria apontado que o veículo furtado teria sido escoltado por outro carro, qual seja, um GOLF, de placas DUR6771, cuja propriedade seria de JULIANO FELIX DA SILVA. Nessa ocasião, RICARDO informou que JULIANO havia participado do crime e era primo de JOSÉ MÁRCIO. A equipe de policiais seguiu para a residência de JULIANO, situada na rua João Garcia Andrade, nº 90, Jd. Europa, Itu/SP. Ao chegarem, constataram que o veículo GOLF estava na garagem, de modo que solicitaram a presença do morador. O indiciado JULIANO atendeu os Policiais e ao ser cientificado do motivo da diligência, confirmou que havia participado do crime. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indiciados, sendo feito uso de algemas para evitar fuga, com exceção de JULIANO que não foi algemado. Em seguida, procederam a condução do indiciado a esta Unidade Policial, sendo que outra equipe fez contato com a vítima. N" (sic)

A vítima Marcos, em fase extrajudicial, declarou que: "Trabalha como vigilante na empresa vítima, de modo que viu o momento em que um veículo UNO VIVACE e um veículo GOLF Prata, passaram pelo local e pararam, de modo que algumas pessoas desceram. O depoente estava no seu carro, sendo que foi rendido por dois indivíduos, os quais faziam menção de estarem armados. Eles mandaram o depoente sair do carro e tirar a camisa, deixando ela no veículo. Eles, então, fizeram o depoente seguir para o galpão, onde foi obrigado a deitar no chão. Eles então, passaram a cortar a fiação do local, desligando os holofotes. Continuaram a cortar diversos fios, de modo que ligaram o gerador, acidentalmente. Os criminosos mandaram o declarante desligar, porém informou a eles que não sabia desligar o gerador. Os criminosos se desesperaram, mandaram o declarante entregar a chave para eles, de modo que o deixaram no local e fugiram no veículo do declarante. Acredita que ao todo eram no mínimo 05 (cinco) criminosos, que participaram do crime, de modo que pode ver que em seu carro, ao se evadirem, entraram três criminosos. O declarante comunicou os fatos ao seu superior, bem como acionou a Polícia Militar, de modo que uma viatura esteve no local, para conversar com o declarante. Depois de alguns minutos, tomou conhecimento de que os policiais haviam prendido parte dos criminosos, de modo que compareceu a esta Unidade Policial para registro dos fatos. Esclarece que além do veículo do declarante, foi roubado cerca de 30 metros de fio de cobre da empresa. Ao comparecer nesta Delegacia de Polícia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os indiciados RICARDO e JOSÉ MÁRCIO, como sendo os dois agentes que renderam o declarante no carro. Reconheceu, ainda, o veículo GOLF prata apresentado, como sendo um dos veículos que esteve no local, de onde parte dos criminosos desceram." O acusado José Márcio, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, na fase inquisitiva, declarou que "prefere permenacer calado, deixando para fazer uso da palavra somente em Juízo."

Na fase extrajudicial, o acusado Juliano narrou que: "foi procurado pelo indiciado JOSÉ MÁRCIO FELIX, que lhe ofereceu de abastecer seu carro em troca de lhe dar uma carona. Como já havia feito esses trabalhos em outras ocasiões, aceitou o pedido de JOSÉ MÁRCIO e o levou até o local dos fatos. O interrogando percebeu que um veículo Uno o seguia, mas não deu importância. Ao chegarem no local, JOSÉ MÁRCIO pediu para que o declarante ficasse no carro, enquanto ele desceu e sumiu do campo de visão do interrogando. Pode perceber que mais pessoas desceram do veículo Uno que também parou ali. O interrogando ficou esperando, por cerca de 40 minutos, quando percebeu uma correria generalizada, de modo que JOSÉ MÁRCIO entrou correndo em seu carro, pedindo para que saíssem de lá rápido. O interrogando obedeceu a ordem de JOSÉ MÁRCIO e o indagou sobre o que havia ocorrido. Ele informou que haviam tentado fazer uma fita, que não tinha dado certo. O interrogando chegou a chamar a atenção de JOSÉ MÁRCIO, por tê-lo envolvido no crime. O declarante seguiu com JOSÉ MÁRCIO até o drive-thru do Mac Donalds, mas como o sistema não conseguiu ler o "sem parar", deixaram o local sem comer e foram direto para o Bairro Cidade Nova, onde deixou JOSÉ MÁRCIO, e seguiu para sua residência. Depois de alguns minutos, policiais estiveram na casa do interrogando e ao atendê-los, foi indagado sobre seu envolvimento no crime. O interrogando narrou os fatos acima mencionados a eles, de modo que recebeu voz de prisão e foi trazido a esta Unidade Policial." Ouvido perante a Autoridade Policial, o réu Ricardo afirmou que: "PREFERE

PERMANECER EM SILÊNCIO, DEIXANDO PARA FAZER USO DA PALAVRA SOMENTE EM JUÍZO."

Abaixo as oitivas judiciais.

Vítima Marcos Galvão. Era 19 de fevereiro, sendo que trabalhava de noite, como vigia da CIS e por volta das 21:40 passaram dois carros devagar por ele. Desceram do carro algumas pessoas, sendo a vítima abordada no interior de seu carro, pois estava frio. Um deles ficou com a mão na cintura, ameaçando estar armado. Dois estavam de cara limpa e outro com uma máscara cobrindo a boca. Não viu quem eram os motoristas. Outro que já trabalhou com ele, vulgo Goiabinha, estava com uma chave de grifo, tentando bater em sua cabeça com chave (estava sem máscara). Abriram sua pochete, procurando dinheiro, mas não tinha. O levaram para o interior do barracão, dois deles ficaram cortando fios das bombas d'água - um deles "Goiabinha" (que era vigia anteriormente e havia trabalhado no local) - enquanto outro ficou consigo, com as mãos na cintura, ameaçando estar armado. Então, cortaram um fio do gerador, que o ligou. Pediram que desligasse, mas ele disse não saber. Os motoristas dos carros se assustaram e fugiram. Os assaltantes fugiram em seu veículo (Corsa Classic Preto), com 30 metros de fio, seu celular e documentos. Próximo ao serviço, mora um amigo seu, até a casa de quem foi. Ligou para seu supervisor, que acionou a polícia. Em delegacia, reconheceu três pessoas, sendo um deles Goiabinha. O motorista de um dos carros, um GOLF prata, era amigo de Goiabinha, trabalhava de vigia e sempre passava por lá (ambos estavam sempre juntos). O terceiro que reconheceu foi aquele que estava com a mão na cintura e, em certo momento do assalto, puxou a máscara (um pano que amarrrou no rosto) para falar com alguém e pode ver seu rosto. Seu carro foi devolvido, sendo que levaram celular, estepe, macaco, som e outros bens. Em reconhecimento judicial disse que o primeiro da esquerda é Goiabinha (José Márcio Félix). O de trás é o motorista do GOLF (Juliano Félix). O da direita foi aquele que estava com a máscara e ficou lhe segurando (Ricardo Charles).

Testemunha Rafael Alarcao Alves Teodoro, policial militar. Em patrulhamento, receberam notícia de roubo na empresa CIS-Itu, onde teria sido roubados fios de cobre e veículo do vigia. Receberam notícia que o veículo do vigia, um CORSA, haveria adentrado sentido bairro. Encontraram e abordaram, estando Ricardo e José Márcio em seu interior, apresentando informações desconexas. Ricardo disse que teria comprado o carro de Juliano. José nada declarou. Nas passagens, o veículo GOLF, de propriedade de Juliano, primo de José, acompanhava o Corsa. Ricardo confessou o roubo e indicou a casa em que Juliano morava, que também assumiu a participação no roubo, estando o veículo GOLF na garagem. Não encontraram os fios de cobre. A abordagem aconteceu poucos minutos após o roubo, sendo que Juliano não esboçou resistência.

Testemunha Rodrigo Antonio Vicente, policial militar. Receberam informação de roubo, no qual foi subtraído um Corsa Classic preto, além de fios de cobre. O COPOM informou que o veículo Corsa havia passado em um radar, no bairro Cidade Nova. Localizaram o veículo na via, sendo feita a abordagem. O condutor era Ricardo e, ao lado, José. Não souberam explicar a procedência do veículo. Ricardo disse ter adquirido o veículo, mas sequer sabia indicar para onde estavam indo. Foi feita pesquisa, sendo visto pelas filmagens um GOLF prata acompanhava o Corsa.

Questionado, Ricardo disse que o GOLF pertencia ao primo de José, de nome Juliano. Ricardo confessou a participação no roubo, com Juliano. Foram até a casa de Juliano, onde estava o GOLF prata, que confirmou ter conduzido os réus até o local do crime. No momento inicial da abordagem, José não quis assumir a participação, dizendo que estava de carona, mas, posteriormente, assumiu.

Informante Marcela Félix da Silva. É irmã de Juliano, prima de Márcio e não conhece Ricardo. Mora em Piracicaba e ficou sabendo dos fatos de madrugada. Juliano é muito família, tanto que estavam programando viagem juntos. Estava trabalhando em dois empregos, sendo um deles de segurança.

Informante Jacira Felix. É mãe de Juliano e tia de Márcio, sendo que não conhece o terceiro rapaz. Juliano não morava com ela, mas trabalhava com ela no condomínio Vila Real, com seu patrão, como caseiro. Juliano também trabalhava de segurança. A depoente estava em Minas Gerais, quando recebeu telefonema. Juliano tem a guarda do filho, que está tendo muitos problemas, achando que o pai morreu, inclusive.

Informante de Caio Silveira Arruda Fragnani. Juliano é marido de sua sogra, sendo que moravam na mesma. Juliano tinha um GOLF prata. Só ficou sabendo quando a polícia entrou em sua casa, sendo que foi o depoente quem atendeu. Juliano sempre foi trabalhador, trabalhando como segurança de noite.

Interrogatório de Juliano. Tem 38 anos, sem passagens criminais. É vigilante há 5 anos em Sorocaba, trabalhando de caseiro, no condomínio Vila Real, em Itu. Sempre ajuda seu primo, lhe levando para lugares. Naquele dia, seu primo lhe pediu que lhe levasse a uma chácara. Foi até o local e parou o carro, ao lado de outro carro, dizendo que seria "rapidinho". Estava mexendo no celular, falando com sua mulher. Cerca de meia hora depois, ouviu um estrondo muito alto, seu primo voltou, dizendo para irem embora. Passou no McDonalds para comprar um lanche para ele e seu filho. Seu primo pediu para deixa-lo em um bairro nas proximidades, por volta das 23hs. De madrugada a polícia bateu em sua porta, perguntando do carro roubado. Havia um Uno branco os seguindo, no caminho até o local dos fatos, onde havia uma estação da CIS. Não desconfiou do primo, pois já havia levado seu primo para locais, de noite, para que prestasse serviços. Em troca, disse apenas que deveria abastecer seu carro. Não viu o outro réu no dia dos fatos. Seu primo diz que se arrepende de tê-lo envolvido nesta situação, sendo que seu primo José Márcio confirmou que havia ido roubar. Não teve participação no crime e não precisa disso.

Interrogatório de José Márcio Felix. Tem várias passagens por roubo e tráfico de drogas, mas em todas se diz inocente. Ricardo gerou tudo isso, mentindo para o depoente. Ricardo disse que haveria uns fios de cobre para retirar e fazer o frete. Chegando ao local, Ricardo já estava lá e Marcos, a vítima, já estava fora do carro. Acompanhou-os até o galpão, sendo que não havia fio algum no jeito. Disse que não iria cortar nada e voltou até Juliano. Não sabe quem tem o apelido de Goiabinha, mas não é ele. Já trabalhou com carteira registrada como vigia. Não estava com grifo em mãos. Juliano não sabia nada sobre o caso, sendo que apenas foi lhe ajudar, dando carona. Conviveu pouco com Juliano, mas sempre foi muito educado, nunca teve problemas com a justiça.

Interrogatório de Ricardo Charles de Almeida Moraes. Tem 30 anos. Tem passagem por tráfico, sendo que saiu em 2017. Trabalhava na CIS, como vigilante, mas foi mandado embora e estava vivendo de bico. Estava passando por muitas dificuldades, sendo que tem um filho pequeno. Sabia que tinha fios no local, sendo que foi até lá, pegar fios para vender. Não estavam armados, sendo que simulou estar armado, pois o vigilante estava ali. O gerador disparou e outros homens fugiram. Pegou o carro do vigia para fugir e, quando entrou no bairro, encontrou José Márcio, que lhe pediu carona, sendo abordados pela polícia. Jogou o celular da vítima na estrada de terra. Com ele havia apenas um terceiro conhecido, que o levou ao local. Foi ele quem levou os fios no carro e havia escondido em uma mata, antes da abordagem policial. Foi seu conhecido que ficou com o vigia, com um pano amarrado no rosto. Foi José Márcio quem cortou o fio errado, que disparou o gerador. Não sabe quem é Goiabinha. Foi o terceiro que ameaçou bater no vigia. Foi o depoente quem pediu que José Márcio fosse furtar os fios. Não conhecia Juliano, que disse não saber de nada enquanto presos.

A prova produzida confirma a acusação, em parte.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram evidências de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

Apesar das alegações defensivas contrárias, restou devidamente comprovada a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal, nos moldes imputados pelo órgão ministerial.

Conforme se extrai das provas produzidas, os réus, agindo em concurso entre si, praticaram o crime de roubo contra as vítimas Marcos Dias Galvão e Companhia Ituana de Saneamento (CIS).

Nota-se que no fático dia, no período noturno, os réus adentraram na estação de tratamento de água da empresa vítima, conduzindo os veículos UNO VIVACE e GOLF, placas DUR6771, cor prata, este pertencente ao réu Juliano.

Assim, mediante grave ameaça consistente na simulação de estarem armados, os réus abordaram e atemorizaram a vítima Marcos, vigilante da empresa vítima, obrigando-o

retirar a camisa e deitar-se no chão do galpão, restringindo assim a capacidade de reação.

Nesse momento, os réus, objetivando a omissão do crime, cortaram a fiação do local, desligando os holofotes. Aproveitando a ocasião, subtraíram 30 metros de fio de cobre pertencentes à empresa vítima.

Ato contínuo, os réus ordenaram a vítima Marcos entregar a chave de seu veículo GM/CLASSIC, ano 2004, placas DKR6B69, visando evadir-se do local.

Com efeito, os réus levaram consigo o automóvel da vítima, além dos fios de cobre que haviam assenhoreado ilicitamente.

Em face da ação, os policiais militares foram acionados, e logo localizaram o veículo subtraído ainda em posse dos réus José Márcio e Ricardo. Durante a ocorrência, os agentes policiais foram informados de que outro veículo havia participado da operação, e detendo das informações de que se tratava do automóvel GOLF, placas DUR6771, de propriedade do réu Juliano, primo de José Márcio, dirigiram-se a sua residência.

Por fim, os policiais militares encontraram o veículo GOLF na garagem do réu Juliano, que informalmente confessou que participara da prática delituosa.

De acordo com a vítima Marcos, houve atuação de outras duas pessoas, as quais os policiais não encontraram, assim como os fios de cobre subtraídos.

Entrementes, o veículo subtraído fora devolvido à vítima Marcos.

As circunstâncias fáticas do caso em análise, a saber, detenção dos réus após policiais constatarem a posse do veículo subtraído com os réus José Márcio e Ricardo e os depoimentos colhidos e demais provas angariadas nos autos, caracterizam o crime de roubo majorado em concurso de agentes.

Verifica-se no depoimento da vítima, harmônico e coerente, com riqueza de detalhes, que os réus coagiram, ameaçando-o, restando evidentes as graves e sérias ameaças, não sendo plausível esperar da vítima conduta diversa, senão a concessão dos bens que lhe fora exigido.

A vítima foi capaz de reconhecer os réus com absoluta certeza, não restando dúvidas de sua autoria, sendo, ademais, notório que foi abordado pela polícia em posse de parte da res furtiva, o que constituiria, por si só, razão bastante para justificar a presunção de autoria.

Os reconhecimentos efetuados em ambas as fases processuais, são robustas as provas em desfavor dos réus, pois restou comprovado que os acusados entraram na instalação, Companhia Ituana de Saneamento, sendo ali subtraíram aproximadamente 30 metros de fios de cobre.

Os réus Ricardo e José Márcio anunciaram o roubo mediante grave ameaça e subtraiu o veículo da vítima Marcos.

Restou demonstrado, portanto, que os réus José Maria, Juliano e Ricardo praticaram gravíssimo delito, além de outras pessoas não localizadas, os quais auxiliaram na prática delitiva.

Importante frisar que além das declarações da vítima, depoimentos testemunhais e demais documentos que evidenciam a prática delitiva, os réus foram surpreendidos em flagrante, logo após os fatos, com parte do produto do roubo, a saber, o veículo da vítima Marcos que fora restituído, conforme auto de entrega acostado às fls. 05.

Tais elementos de prova, conjugados, permitem concluir pela autoria do crime imputada aos acusados.

Ressalta-se que pela análise do conjunto probatório amealhado aos autos, a condenação dos réus e procedência da presente ação penal é medida de rigor, em que pese a negativa dos réus que, no entanto, não convence.

O réu Juliano tentou se eximir da responsabilidade delitiva, enquanto os réus José Márcio e Ricardo tentaram isentá-lo de responsabilidade.

Ademais, a majorante também restou amplamente evidenciada, tendo a vítima e testemunhas afirmado o concurso de agentes, eis que os corréus estavam no interior do veículo e desembarcaram no local do crime, dar-lhe guarida e, posteriormente, acompanhar e auxiliar na fuga.

Por outro lado, importante tecer observações sobre Juliano. Em que pese os depoimentos dos policiais, sobre a confissão extrajudicial de Juliano, entendo que não possa ser usado como elemento único para sua condenação. Tanto ele, como seu

primo José, disseram que o combinado era uma carona, confirmado por outros depoimentos que era prática corriqueira pelo réu, para ajudar parentes. A vítima não o reconheceu por tê-lo visto participando do roubo, mas por tê-lo visto em outras ocasiões, na companhia de seu primo. Apesar de algumas incongruências, é possível que tal fato tenha acontecido, até mesmo porque, diferentemente dos outros réus, com quase 40 anos Juliano não ostenta qualquer antecedente criminal, possuindo dois empregos e sendo pai responsável pela guarda de filho menor, carecendo de sentido que fosse participar da subtração de fios de cobre, situação que, pelo risco e por sua vida pregressa, lhe ofereceriam muito mais riscos do que retorno.

No mais, parece pouco crível que alguém que estivesse fugindo da polícia, e disso tivesse conhecimento, tentasse parar em uma rede de fast food.

Assim, pelo princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida de rigor.

O concurso formal de crimes, em relação aos outros dois, também está em consonância com o descrito na denúncia, eis que foram subtraídos bens, os fios de cobre do estabelecimento e também o veículo e outros bens da vítima que lá trabalhava (dois patrimônios).

Descabidas, pois, as alegações da defesa, resta proceder à fixação da pena.

Dosimetria.

José Márcio (fls. 64/69): reincidente e maus antecedentes, havendo majoração na primeira e segunda fases. Pena parte de 4 anos e 10 dias-multa.

Primeira fase, maus antecedentes, com aumento de 1/8: 4 anos, 6 meses e 11 dias-multa.

Segunda fase, reincidente, com aumento de 1/6: 5 anos e 3 meses, além de 12 dias-multa. Não aplicável a confissão, já que, em momento algum declarou participação no crime em comento, dizendo ter ido ao local apenas para buscar fios.

Terceira fase, pelo concurso de agentes, aumento em 1/3. Pena final para cada um dos crimes em 7 anos e 16 dias-multa.

São 2 crimes, na forma do artigo 70, com pena final em 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 18 dias-multa.

Ricardo (fls. 78/80): reincidente e maus antecedentes.

Pelos maus antecedentes, aumento em 1/8: 4 anos, 6 meses e 11 dias-multa.

Reincidência se compensa com a confissão, mantida a pena.

Concurso de agentes: 1/3 pela causa de aumento, na terceira fase, alcançando 6 anos e 14 dias-multa para cada crime.

Sendo dois crimes, aumento de 1/6 pelo concurso formal: pena final em 7 anos e 16 dias-multa.

Ante o exposto, julgo a ação penal PARCIALMENTE PROCEDENTE para:

ABSOLVER o réu JULIANO FELIX DA SILVA, qualificado nos autos, da prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, inciso II (duas vezes, na forma do artigo 70), pelo exposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

CONDENAR o réu JOSÉ MARCIO FELIX, qualificado nos autos, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 18 dias-multa, no mínimo legal, com regime inicial fechado, pela quantidade de pena e reincidência, o que veda qualquer benesse.

CONDENAR o réu RICARDO CHARLES DE ALMEIDA MORAIS, qualificado nos autos, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão e 16 dias-multa, no mínimo legal, com regime inicial fechado, pela quantidade de pena aliada à reincidência e maus antecedentes, o que veda qualquer outra benesse.

Pela múltipla reincidência, para preservação da ordem pública e demonstrada a periculosidade social efetiva dos réus José Márcio e Ricardo, reincidentes, negolhes o direito de recurso em liberdade. Recomende-se, servindo cópia da presente

para os devidos fins.

Isento os acusados do pagamento das custas processuais.

A multa imposta aos acusados deverá ser recolhida nos termos da Lei Federal nº 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Arbitro os honorários dos defensores dativos, pelos atos praticados, nos termos do convênio vigente, expedindo-se certidão de honorários, oportunamente.

Em virtude da absolvição de Juliano, determino a liberação do veículo GOLF.

Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Itu, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA